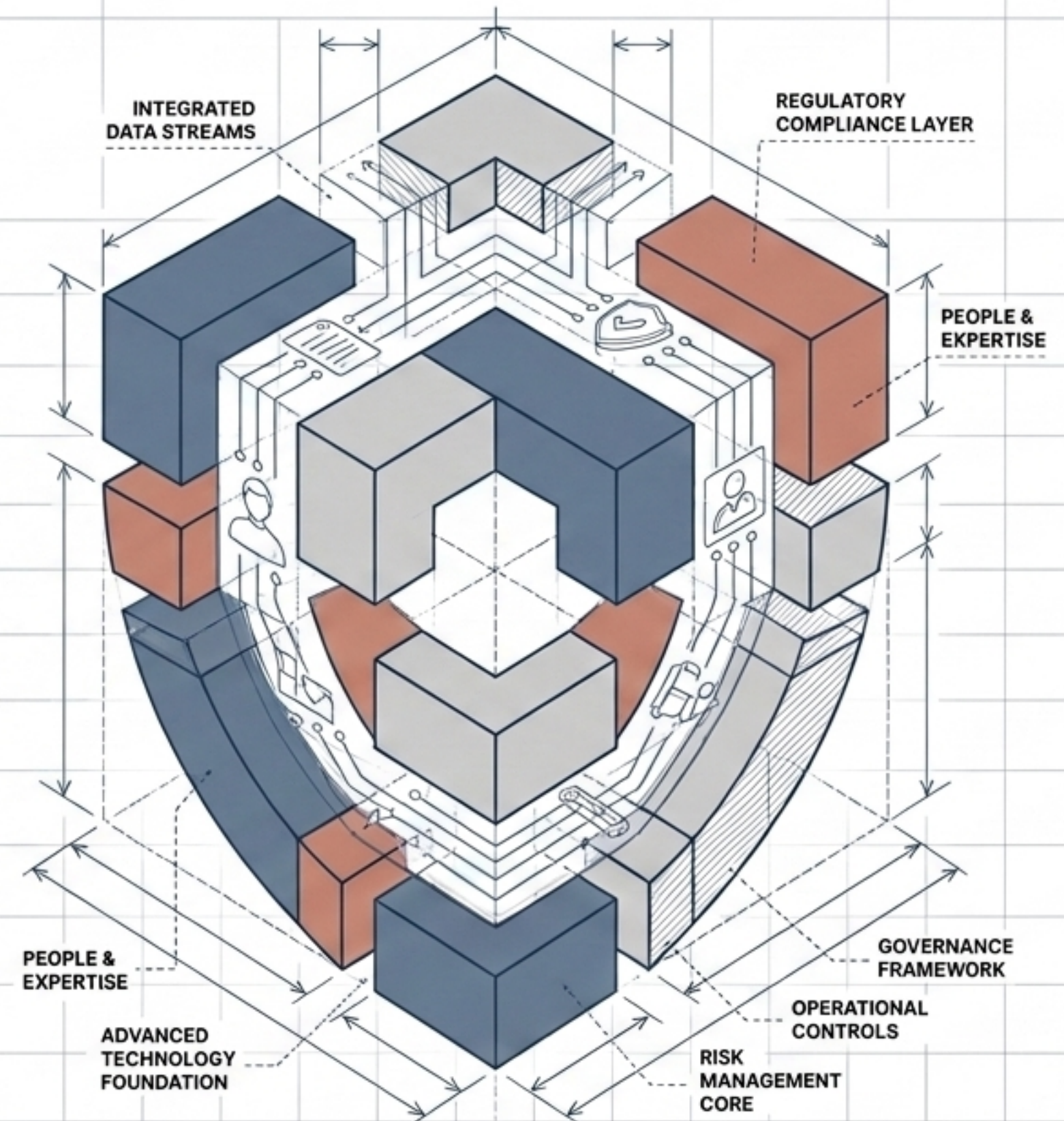


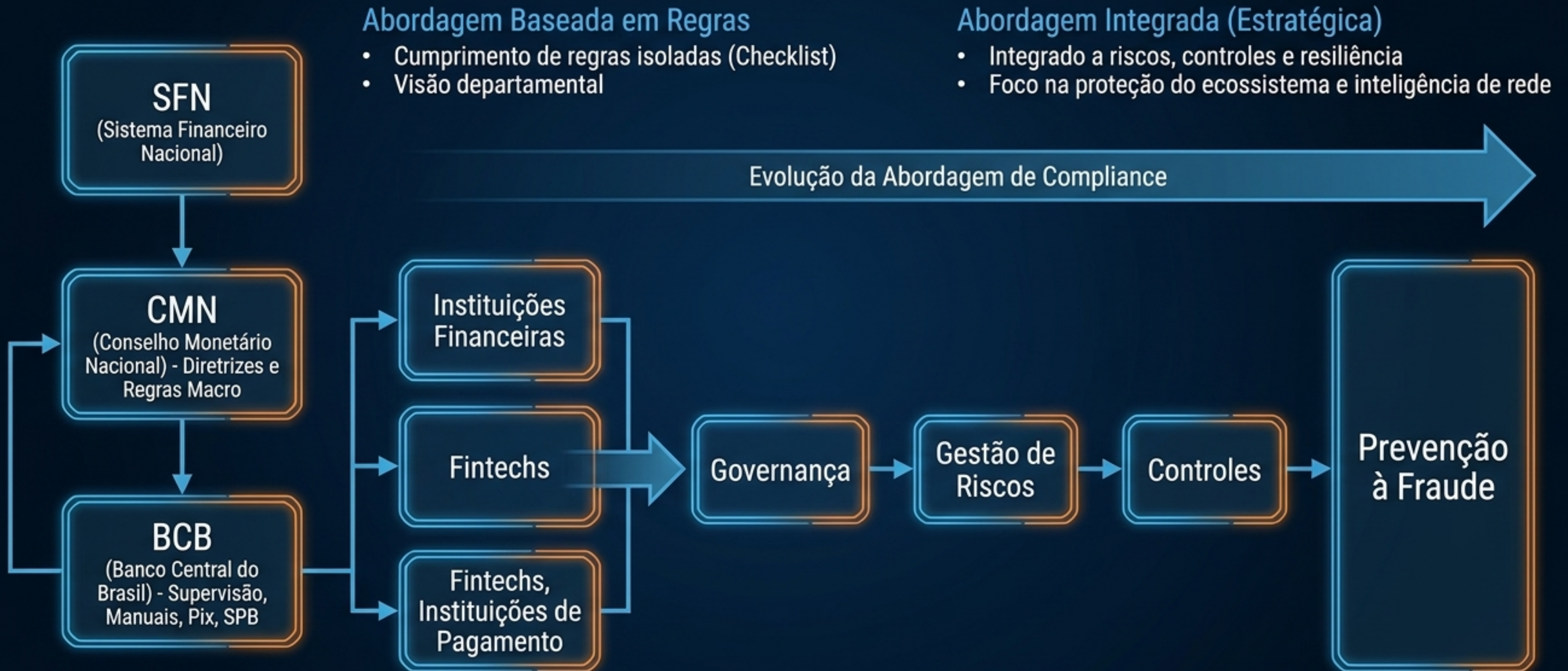
Regulação e Prevenção à Fraude no Setor Financeiro

Uma arquitetura integrada de defesa baseada nas normativas do CMN e BCB

A prevenção à fraude é uma capacidade integrada que flui da Regulação para a Governança, Controles, Dados, Tecnologia e Pessoas, resultando em uma defesa eficaz.



O Campo de Batalha: Sistema Financeiro e Estrutura Regulatória



O Alicerce: Gestão Integrada de Riscos

[Resolução CMN nº 4.557/2017]

Objetivo: Gerenciamento contínuo e integrado de riscos e capital.

Requisito: Políticas documentadas, limites de tolerância e testes de estresse.

Risco: Risco Operacional: inclui perdas por falhas, fraudes internas/externas, pessoas e sistemas.

Controle: Definição de apetite ao risco e governança.

Aplicação Antifraude: A fraude é risco operacional. Exige governança da Diretoria/Conselho e integração ao ciclo de gestão de riscos.



O Motor: Controles Internos e Fraudes

[Resolução CMN nº 4.968/2021]

Objetivo: Estabelecer diretrizes para a implementação e manutenção de sistema de controles internos pelas instituições financeiras.

Princípio: Cultura de controle, segregação de funções, gestão de conflitos de interesse e prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).

Risco: Falhas na identificação e avaliação de riscos operacionais, legais, de imagem e de conformidade, incluindo fraudes e atividades ilícitas.

Controle: Implementação de políticas, processos e procedimentos (resposta organizacional) para mitigar riscos identificados, com níveis adequados de alçada e segregação.

Aplicação Antifraude: A norma (requisito) exige um sistema robusto que abranja o ciclo de vida da fraude: prevenção, detecção, investigação e correção, suportado por ferramentas tecnológicas (ferramentas).

Fraud Risk Management



Fase 1: Prevenção

Avaliação de Riscos de Fraude, Políticas e Procedimentos, Treinamento e Cultura de Controle.

Fase 2: Detecção



Monitoramento Contínuo de Transações e Comportamentos, Canais de Denúncia, Sinais de Alerta.



Fase 3: Investigação

Protocolos de Apuração de Indícios, Coleta e Preservação de Evidências, Análise Forense (quando aplicável).

Fase 4: Correção



Planos de Ação Corretiva, Revisão de Controles e Processos, Reporte a Órgãos Reguladores e Alta Administração.

O Fator Humano: Relacionamento e Vulnerabilidades

Data Card

[Resolução CMN nº 4.949/2021]

Princípios Regulatórios: Ética, responsabilidade, transparência e diligência.

Jornada do Cliente: Riscos e controles em Pré-contratação, Contratação e Pós-contratação.

Pontos de Risco: Assimetria, engenharia social e golpes (phishing, coerção) como riscos comportamentais e de jornada.

Controles e Tratamento de Ocorrências: Adequação de produtos, segurança, transparência, canais de suporte, atendimento, reclamações e contestação.

Aplicação Antifraude: Tratamento equitativo considerando vulnerabilidades, mitigando fraudes em hipervulneráveis.

Zonas Críticas de Engenharia Social

1. Pré-contratação

Transparência sobre segurança e riscos do produto. Prevenção à engenharia social.

2. Contratação

Validação de legitimidade, identidade e segurança da transação.
Mitigação de golpes.

3. Pós-contratação

Canais de suporte, tratamento de fraudes consumadas e ouvidoria eficiente. Contestação e reclamações.

O Guardião: Identidade Digital e KYC

Data Card

[Circular BCB nº 3.978/2020 - Parte 1]

Objetivo: Prevenir Lavagem de Dinheiro (PLD) e Financiamento do Terrorismo (FT).

Princípio: KYC, Conheça seu Funcionário, Parceiro e Terceirizado.

Risco: Falsidade ideológica, contas laranja e ocultação de patrimônio.

Controle: Validação em bases e manutenção de cadastros.

Aplicação Antifraude: KYC e Due Diligence (CDD) robustos, com identificação do beneficiário final, mitigam fraudes na admissão.

Funil de Conhecimento

Identificação: CPF/CNPJ válidos, Nome, Endereço.

Qualificação: Renda (PF) ou Faturamento (PJ), Propósito da conta, Capacidade financeira.

Classificação: Scoring de risco contínuo (Matriz de Risco do Cliente).

Beneficiário Final:
Mapeamento da cadeia societária até a Pessoa Natural.

Identidade

KYC

Risco

Monitoramento

Prevenção à Fraude

Data Card

[Circular BCB nº 3.978/2020 - Parte 2]

Objetivo: Prevenção de crimes financeiros no SFN.

Princípio: Avaliação Interna de Risco.

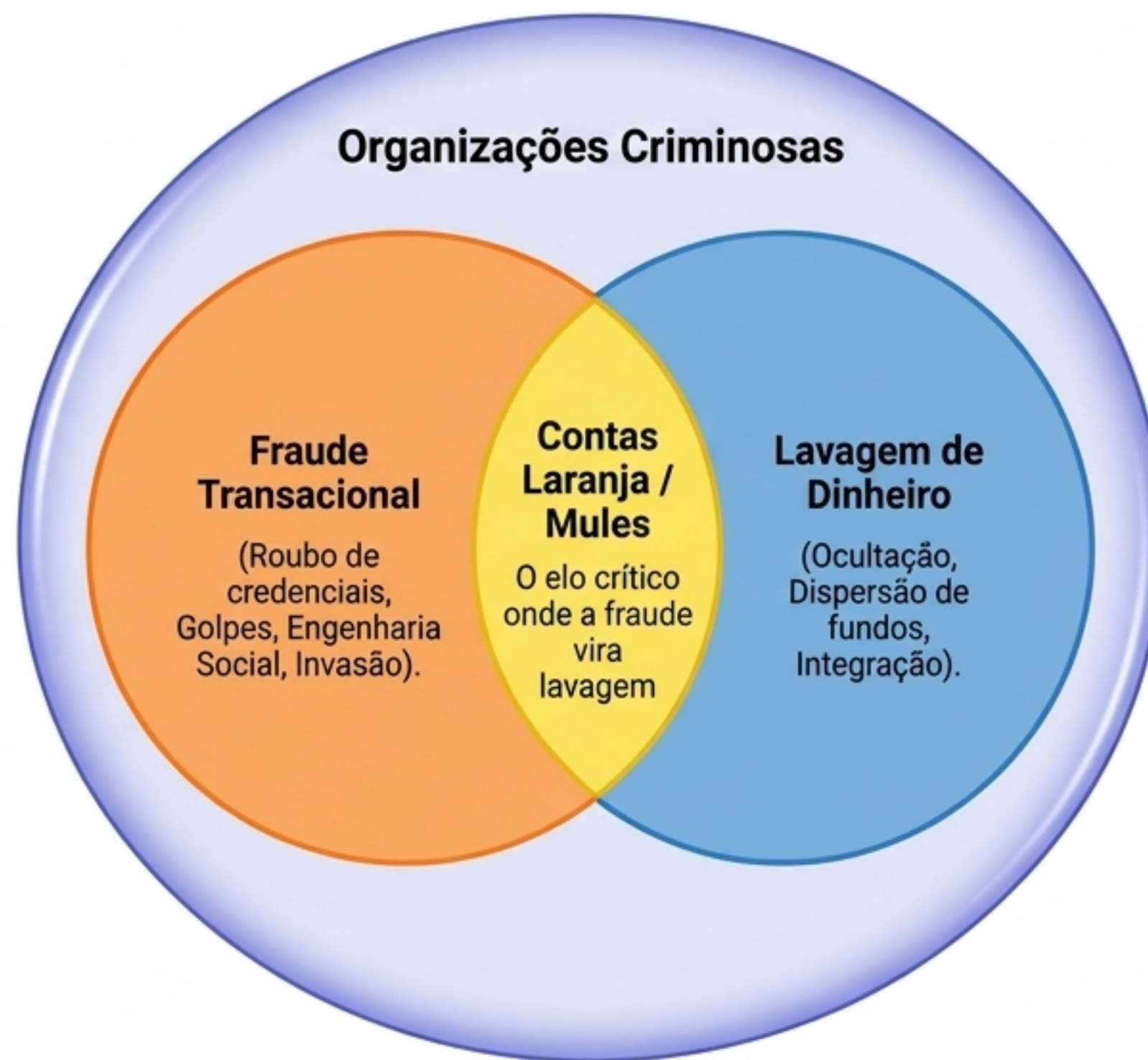
Risco: Associação de fraudes com lavagem de dinheiro e crime organizado.

Conexões: Fenômenos distintos que podem se intersectar.

Controle: Identificação de PEPs, monitoramento contínuo e KYC robusto.

Aplicação Antifraude: Monitoramento transacional, detecção de anomalias e comunicação ao Coaf.

Fraude ≠ Lavagem de Dinheiro ≠ Crime Organizado



(i) Fenômenos distintos, que podem apresentar pontos de interseção.

Compartilhamento de Informações sobre Indícios e Tentativas de Fraude

Data Card

[Resolução Conjunta nº 6/2023]

Objetivo: Regular o compartilhamento de dados e informações sobre indícios de fraudes entre instituições financeiras e demais autorizadas pelo BCB.

Princípio: Cooperação e intercâmbio de informações para prevenção e combate a fraudes no SFN e SPB.

Risco: Fraudes, golpes e ilícitos financeiros que utilizam o sistema financeiro.

Controle: Registro de dados sobre ocorrências e tentativas de fraude em sistema eletrônico, com acesso pelas instituições.

Aplicação Antifraude: Consulta obrigatória ao sistema de compartilhamento para subsidiar procedimentos de prevenção a fraudes e análise de risco em operações.



Velocidade da Luz: Pix e Mecanismos de Segurança

Data Card

[Manuais Pix & Res. BCB 457/2025]

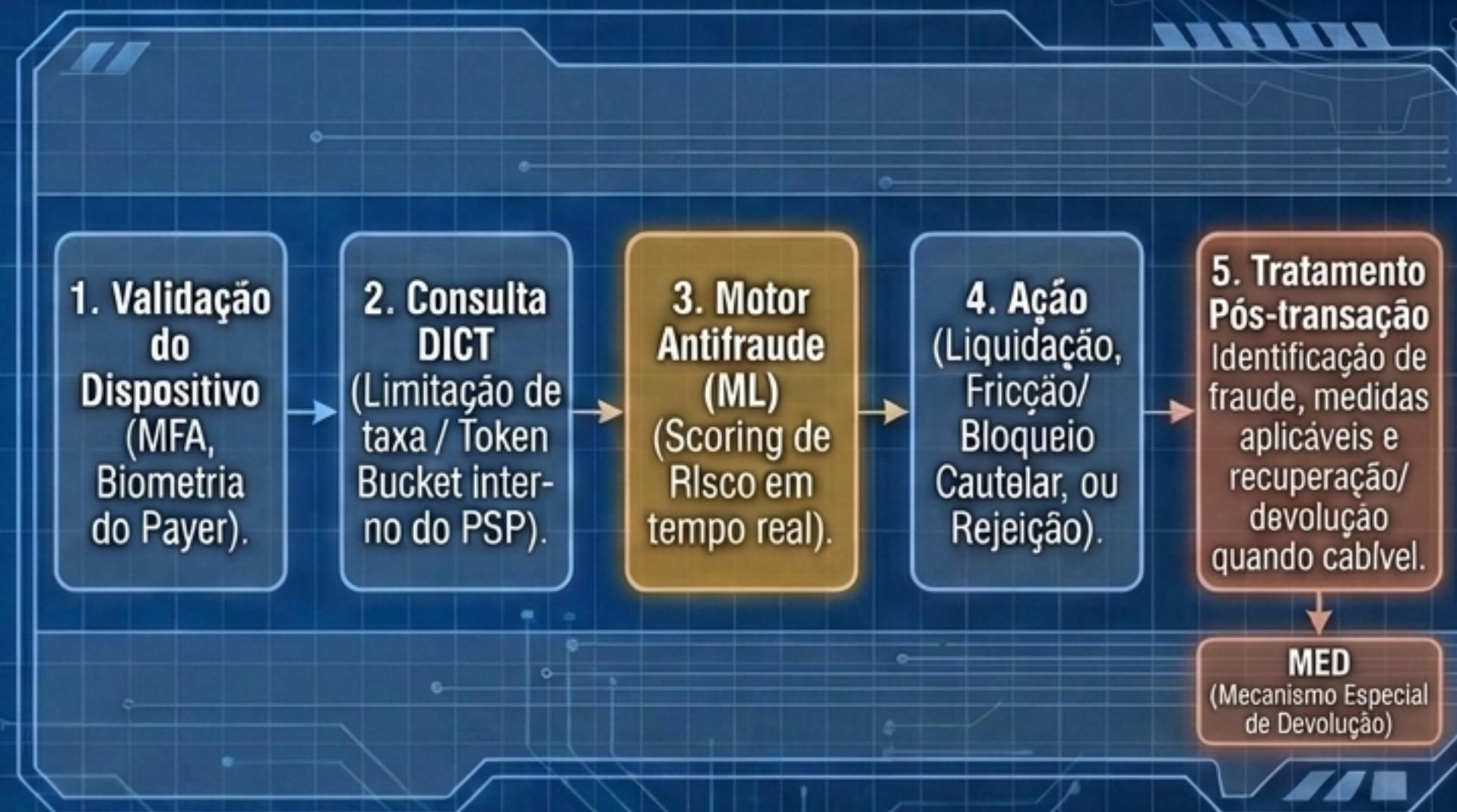
Objetivo: Segurança robusta no ecossistema de pagamentos instantâneos (DICT/SPI).

Princípio: Mitigação tempestiva, verificações de autenticidade (MFA/Biometria).

Risco: Contas invadidas, falsidade no cadastro de chaves, lavagem de dinheiro instantânea.

Controle: Bloqueio cautelar, Rejeição por suspeita, Limites transacionais.

Aplicação Antifraude: Proteção do DICT (Token Bucket contra scraping), Notificações de Infração.



Novas Fronteiras: Ativos Virtuais e o Papel do Regulador

Data Card

[Lei nº 14.478/2022]

Objetivo: Diretrizes para a prestação de serviços de ativos virtuais (VASPs).

Princípio: Proteção e defesa de consumidores, prevenção à lavagem de dinheiro.

Risco: Evasão de divisas, anonimato, fraudes cripto-nativas.

Controle: O arcabouço de risco (CMN 4.557) e controles (CMN 4.968) abraçam o novo perímetro.

Aplicação Antifraude: Exigência de controles análogos ao mundo Fiat para higienizar o ecossistema cripto.

[Resolução BCB nº 584/2026]

Regulamentação relacionada aos prestadores de serviços de ativos virtuais.

Vigência: 01/01/2027

Mapeamento Fiat -> Cripto

Fiat		Cripto
KYC Tradicional	→	KYC para Cripto (Identificação do beneficiário final nas exchanges).
Monitoramento Transacional	→	Blockchain Analytics (Rastreo de carteiras suspeitas).
Prevenção de Fraudes	→	Proteção de Custódia (Controles lógicos e segregação patrimonial).

Regulação vigente

Lei nº 14.478/2022

Regulação publicada /
vigência futura

Resolução BCB nº 584/2026

O Amplificador: Dados, IA e Threat Intelligence

Em ambientes de elevada escala e velocidade transacional, dados, automação e tecnologias analíticas podem ampliar a capacidade de monitoramento, detecção e resposta aos riscos. IA e tecnologia apoiam os controles e a tecnologia apoia os controles e não constituem, por si só, o requisito regulatório.

Camada de Ingestão (Dados)

Biometria, Device ID, Open Finance, Geolocalização, Bureau Externo, Rede BCB. Dados de entrada → Resolução Conjunta nº 6/2023 → Compartilhamento → Consulta/Utilização → Prevenção à Fraude
Resolução BCB nº 343/2023 — operacionalização do compartilhamento

Camada de Processamento (O Cérebro - IA/ML)

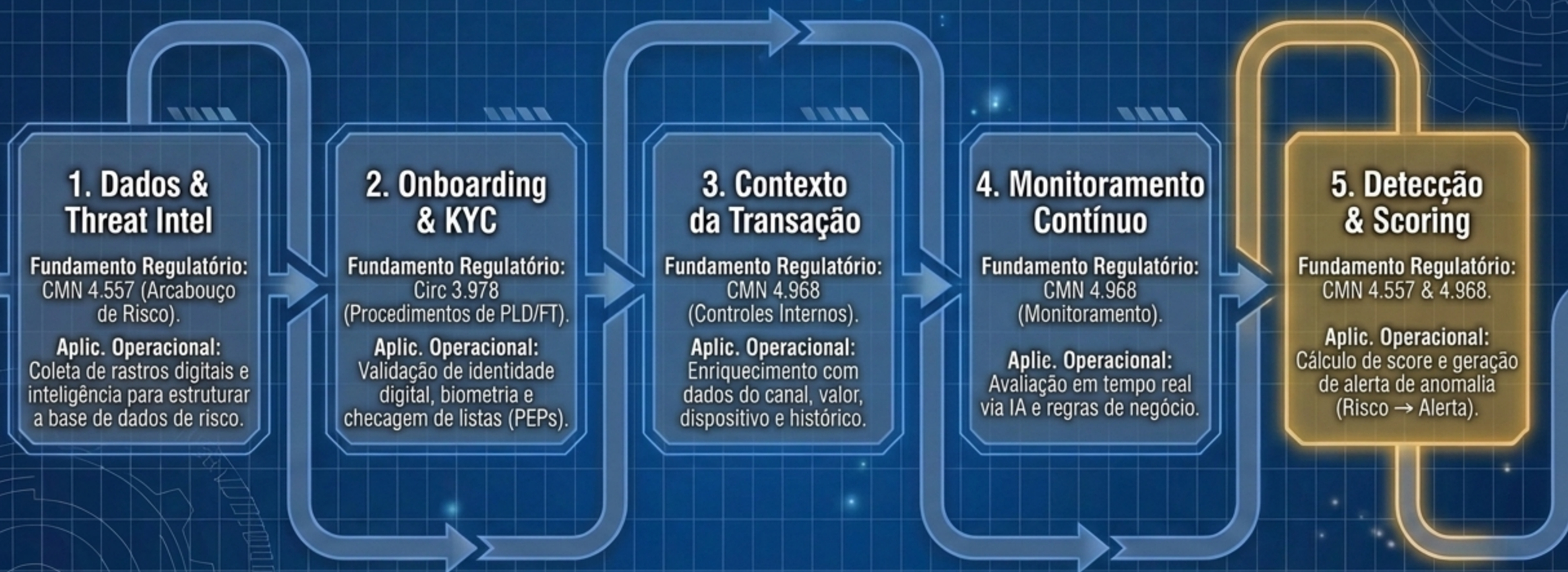
Análise Comportamental, Redes Neurais de Grafos (identificação de quadrilhas), Threat Intelligence.

Verde: Transação Aprovada.

Âmbar: Fricção
(Desafio biométrico / Bloqueio Cautelar).

Vermelho: Rejeição
(Aviso ao Coaf / Notificação de Infração).

O Ciclo Operacional Antifraude (Fase 1: Prevenção à Detecção)



O Ciclo Operacional Antifraude (Fase 2: Resposta e Aprendizado)

6. Investigação & Inteligência

Investigação detalhada de incidentes, análise manual e suporte para compreensão de eventos (CMN 4.949).

7. Resposta a Incidentes

Bloqueio cautelar e comunicação imediata a órgãos reguladores como o Coaf (Circ 3.978).

8. Recuperação & Estorno

Processo de acionamento do MED e gestão para a recuperação de valores e estorno.

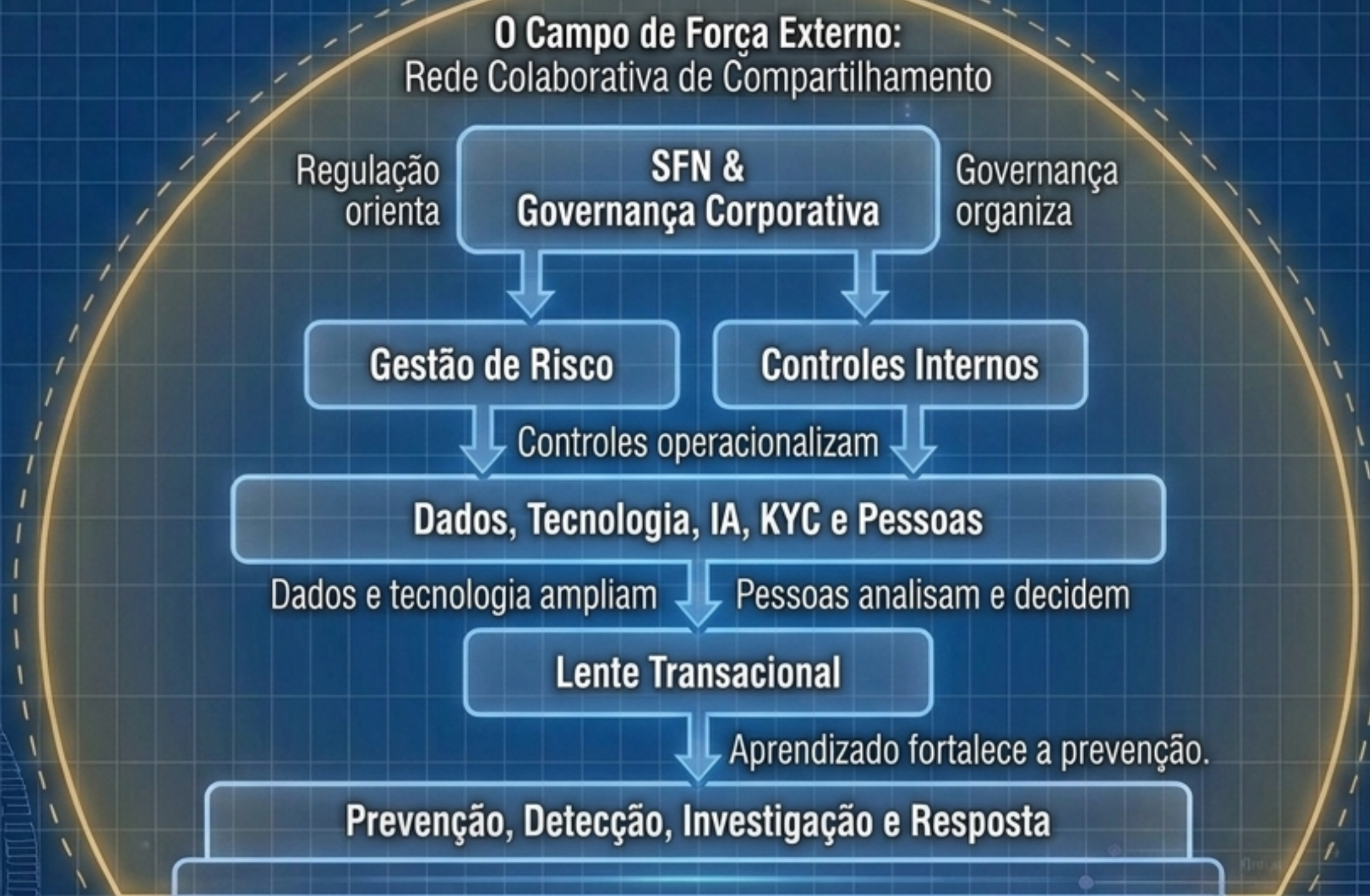
9. Compartilhamento entre Instituições

Registro no ambiente de compartilhamento para o compartilhamento de dados e alerta (Res Conj 6 & BCB 343).

10. Prevenção de Recorrência

Aprendizado contínuo com recalibração de modelos de IA, auditoria e retroalimentação do risco para evitar futuros incidentes (CMN 4.968).

Arquitetura Integrada de Defesa



“A regulação orienta a governança, os processos e os controles que sustentam a arquitetura de prevenção à fraude.”

Principais Impactos e Visão de Futuro

1. GOVERNANÇA

Responsabilidades e estruturas para gestão de riscos.

2. CONTROLES

Prevenção, detecção, investigação e correção.

3. SEGURANÇA

Proteção de clientes, dados, transações e operações.

4. INTELIGÊNCIA

Integração de dados, tecnologia e informações compartilhadas.

5. RESILIÊNCIA

Capacidade de responder a incidentes e reduzir recorrência.

6. MELHORIA CONTÍNUA

Aprendizado operacional e aperfeiçoamento dos controles.

REGULAÇÃO → GOVERNANÇA → CONTROLE → OPERAÇÃO → APRENDIZADO → PREVENÇÃO

“A prevenção à fraude é uma capacidade contínua de gestão de riscos, sustentada pela integração entre regulação, controles, dados, tecnologia e pessoas.”